



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0511642-85.2017.4.05.8100/CE

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA
REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
REQUERIDO: ZENOR PINTO PEREIRA

RELATÓRIO

1. Pedido de Interpretação de Uniformização de Lei interposto contra acórdão da 6ª Turma Recursal do Ceará, em ação que se discute pedido de restabelecimento de pensão por morte, de filha solteira maior de 21 anos, concedida nos termos do art. 3º da Lei nº 3.373/1958.
2. Afirma a recorrente que o acórdão está em conflito com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser, necessária a comprovação da dependência econômica para a concessão/manutenção de pensão a filha maior solteira – ou divorciada à qual a ela se equipara - de instituidor falecido sob a égide da Lei n. 3.373/1958.
3. Inadmitido na origem, o incidente foi admitido por decisão do Ministro Presidente da TNU, em sede de agravo.

VOTO

4. Nos termos do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para a TNU, quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais de diferentes regiões na interpretação da lei ou em contrariedade à jurisprudência dominante do STJ ou TNU.
5. A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à necessidade de comprovação da dependência econômica para a concessão e manutenção de pensão a filha maior solteira ou divorciada de instituidor falecido sob a égide da Lei n. 3.373/1958.
6. Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização.
7. Diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.
8. Desde logo defino o tema controvertido: ***saber se é necessária a comprovação da dependência econômica para a concessão e manutenção de pensão a filha maior solteira ou divorciada de instituidor falecido sob a égide da Lei n. 3.373/1958.***
9. Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

Documento eletrônico assinado por **FÁBIO SOUZA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000069503v3** e do código CRC **a6cf190b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO SOUZA
Data e Hora: 27/3/2019, às 14:0:56

0511642-85.2017.4.05.8100

900000069503.V3